



ANALISTA
BARBARA BRASIL
DIREITO CIVIL
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Parte geral:

6- Negócios jurídicos

7- Prescrição (art. 189 e seguintes do CC)

3. Escada Ponteara/ Planos do Negócio Jurídico

3.6 Vícios ou defeitos do negócio jurídico

- São sete vícios, sendo que a simulação é causa de nulidade, enquanto o restante são causas de anulabilidade (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação)
- Em suma:
 - Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores: geram anulabilidade
 - obs. a doutrina entende que a fraude contra credores gera a ineficácia do negócio jurídico
 - Simulação: gera a nulidade
- Vício de consentimento x vício social - classificação doutrinária
 - Vício de consentimento: indivíduo não quer o que manifestou, apenas celebrando o negócio pois a vontade estava viciada (ex. erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão – todos anuláveis)
 - Vício social: o agente quer o que manifestou, mas o negócio foi celebrado com intuito de prejudicar terceiros ou fraudar a lei; efeitos se transcendem das partes e gera efeitos maléficos para a sociedade (ex. fraude contra credores e simulação)

1) erro (art. 138 e segs.)

- Art. 138 a 144 do CC
- Falsa percepção da realidade
- Avalia-se mal a situação
- Erro deve recair sobre elemento principal do negócio (erro substancial)
- Erro accidental não invalida o negócio jurídico (o negócio seria celebrado independentemente do erro)
- Art. 142 a 144 – erros accidentais (não geram a invalidação)
- Erro de direito não gera escusa ao cumprimento de Lei
- “Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”
- “Art. 139. **O erro é substancial** quando:
 - I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; (ex. compra de relógio banhado achando que era de ouro) – erro sobre o objeto
 - II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; (ex. indivíduo casa com outra acreditando que tem moral ilibada;

durante o casamento ele pratica atos de violência doméstica e já havia praticado esses atos antes) – erro sobre a pessoa

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.” (ex. indivíduo mora no interior e quer mudar para Belo Horizonte para construir um empreendimento imobiliário; compra um lote que possui várias construções ao redor; ao chegar na prefeitura, para buscar a licença de construção, fica sabendo que se trata de lote não edificante;) – erro sobre o direito

-“Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante.”

-“Art. 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta.”

-“Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.”

-“Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade.”

-“Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante.”

2) Dolo

-Conceito: induzimento ao erro

-Art. 145 a 150 do CC

-Induzido ao erro por 3º ou pela outra parte (diferencial frente ao erro: a presença do 3º ou atuação da outra parte)

- Outra diferença: no erro substancial não tem perdas e danos, já que se erra sozinho e não por indução

-Gera anulação

- Repito: Vício de consentimento: o indivíduo manifesta vontade, mas não quer o que efetivamente manifestou

-Dolo substancial (recai sobre elemento substancial do negócio – só foi celebrado em razão do dolo) – gera anulação

-Dolo accidental não invalida o negócio jurídico, gerando apenas perdas e danos (veja que diferencia do erro accidental, que não tem efeitos)

-“Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este **for a sua causa.**” (**dolo substancial**)

-“Art. 146. O **dolo accidental** só obriga à satisfação das perdas e danos, e é accidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo.” (**dolo accidental**)

-Dolo pode decorrer de ação ou omissão

-Dolo pode decorrer do contratante ou de terceiro

- Art. 147 – dolo na omissão

- ❖ Gera anulação do negócio jurídico
- ❖ Sinônimo: silêncio intencional
- ❖ Deve ser substancial
- ❖ ex. indivíduo mora no interior e quer mudar para Belo Horizonte para construir um empreendimento imobiliário; compra um lote que possui várias construções ao redor, explicando para o vendedor o intuito de sua compra; o proprietário sabe que a área não é edificável, mas fica silente, pois se falar a verdade o negócio não será celebrado; ao chegar na prefeitura, para buscar a licença de construção, fica sabendo que se trata de lote não edificante;
- ❖ “Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.”

- Espécies de dolo:

1) Art. 148 – dolo de terceiro

- ❖ O dolo de terceiro só invalida o negócio se a parte contratante, que se beneficiar da existência desse negócio jurídico, sabia ou deveria ter conhecimento da existência do dolo (no exemplo abaixo: se o proprietário sabia da existência do dolo)
- ❖ Se a parte contratante, que se beneficiar, não sabia do dolo: não gera anulação, mas gera perdas e danos; quem arca com perdas e danos é o terceiro que agiu com dolo (no exemplo abaixo: se o proprietário não sabia da existência do dolo)
- ❖ ex. fulano quer comprar o carro de ciclano; as características expostas por ciclano batem com o que fulano procura; ao chegar para comprar, fulano é atendido por um amigo de ciclano; o amigo de ciclano, sabendo que o carro foi batido, **mente** para fulano dizendo que o carro nunca foi batido; veja que o dolo substancial foi praticado por terceiro e não pelo proprietário
- ❖ “Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.”

2) Art. 149 – dolo do representante

- ❖ Representante age como se a parte contratante estivesse agindo;
- ❖ Se o dolo do representante for substancial, anula-se o negócio;
- ❖ Em caso de representação legal, o representado responde até o limite do proveito que obteve; (obs. o representante legal não é escolhido, é imposto pela lei)

- ❖ No caso de representação convencional, o representado responde de forma solidária (independe do proveito obtido)
- ❖ ex. fulano, residindo em SP, pede para a mãe vender a casa em BH; a mãe é o representante de fulano; se ela agir com dolo, é como se fulano estivesse agindo com dolo
- ❖ “Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve; se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos.”

3) Art. 150 – dolo recíproco/ dolo bilateral

- ❖ Negócio será válido e produzirá todos os efeitos
- ❖ “Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.”

Bloco 2

3) Coação (art. 151 e seguintes)

-Conceito: ameaça de dano iminente a pessoa, bens ou membros de sua família

-Art. 151 a 155 do CC

-Coação também pode decorrer de terceiro, incorrendo na mesma regra do dolo

-Coação é uma ameaça ou pressão psicológica, de mau considerável e iminente, para a pessoa, seus bens ou para membros de sua família

-Trata-se de vis compulsiva

-O uso de força física é entendido pela doutrina como vício que causa inexistência do negócio jurídico, visto que nem se considera a existência de manifestação de vontade apta quando decorrente desse tipo de coação (vis absoluta- art. 2º do CC)

- ex. fulano ameaça ciclano que, se não transferir um imóvel para seu nome, irá contar para todo mundo segredos de sua vida pessoal, prejudicando sua carreira; ciclano (paciente) está sob coação psicológica gerada por fulano

-“Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.”

-Art. 152

- ❖ Analisam-se as circunstâncias pessoais do indivíduo para verificar a incidência ou não da coação
- ❖ Com isso, torna-se possível verificar se o negócio foi ou não celebrado com coação
- ❖ “Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela.”

-“Art. 153. **Não se considera coação** a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.”

- Observe, abaixo, que a coação de terceiro segue a mesma lógica do dolo de terceiro

-“Art. 154. Vicia o negócio jurídico a **coação exercida por terceiro**, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos.”

- “Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, **se a coação decorrer de terceiro**, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto.”

[FCC - 2019 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Judiciária](#)

Na celebração de contrato de compra e venda, vendedor e comprador procederam com dolo, que foi a causa do negócio. Nesse caso, de acordo com o Código Civil,

Alternativas

A qualquer das partes poderá invocar o dolo da outra para anular o negócio, mas nenhuma delas poderá reclamar indenização.

B qualquer das partes poderá invocar o dolo da outra para anular o negócio, ou reclamar indenização.

C nenhuma das partes poderá invocar o dolo da outra para anular o negócio, ou reclamar indenização.

D qualquer das partes poderá invocar o dolo da outra para reclamar indenização, mas não para anular o negócio.

E somente a parte mais prejudicada poderá invocar o dolo da outra para anular o negócio, ou reclamar indenização.

Gabarito: C

4) **Simulação**

-Art. 167 CC

-Único vício que gera a nulidade

-Conceito: manifestação de vontade emanada com intuito de ludibriar terceiros ou fraudar lei imperativa

-Vício social (tal como a fraude contra credores) e que gera a NULIDADE

-Simular é aparentar, fingir ou imitar

- O negócio jurídico simulado aparece para todos e é nulo

-Dissimulação: busca-se ocultar o negócio jurídico □ pode persistir em caso de cumprimento dos requisitos de validade

-Na simulação absoluta, nenhum negócio jurídico chega a ser celebrado

-Único propósito da simulação é o de fraudar a lei e prejudicar terceiros

-“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; (*ex. laranja em esquemas de corrupção*)

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

- (ex. indivíduo compra imóvel de 850 mil reais; mas não quer pagar os impostos sobre esse valor; o contrato é feito com o valor de 600 mil, mas paga os 850 mil reais por fora; a escritura é registrada com o valor de 600 mil reais) – contrato nulo, diante da simulação

- veja que a compra e venda de 600 mil aparece para todos: simulação; já o de 850 mil é dissimulação

-“Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.”

○ **Questões de concurso:**

[CESPE / CEBRASPE - MPE-CE - Analista Ministerial - Direito](#)¹

Quanto aos negócios jurídicos, julgue o item subsequente.

Caso um negócio jurídico nulo contenha premissas que sustentem outro negócio, este poderá subsistir desde que seja verificado que o desejo inicial das partes ficará preservado.

Certo

Errado

[CESPE / CEBRASPE - MPE-CE - Analista Ministerial - Direito](#)²

Quanto aos negócios jurídicos, julgue o item subsequente.

Na situação em que uma pessoa, por inexperiência, se vincula a uma obrigação de compra de um imóvel pelo triplo do valor de mercado, fica caracterizada a coação como defeito do negócio jurídico.

Certo

Errado

¹ gabarito: Certo

² gabarito: errado

Os vícios ou defeitos do negócio jurídico são divididos pela doutrina em duas categorias, os vícios da vontade ou do consentimento e os vícios sociais. Considere as disposições do Código Civil e assinale a alternativa correta:

Alternativas

- A** Configura-se lesão quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa
- B** Será nulo o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou
- C** Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos
- D** É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado

7- PRESCRIÇÃO (art. 189 e seguintes do CC)

- **Conceito:** perda da pretensão pelo fato de o titular não a ter exercido no prazo legal.
- Se o direito for violado ou o dever for descumprido, nasce a pretensão
- Pretensão é o poder, daquele que detém o direito, de ir à juízo e exigir coercitivamente o cumprimento da prestação devida/descumprida
- A pretensão tem que ser exercida dentro de um prazo necessariamente previsto em lei
- Se não exercer dentro desse prazo, a pretensão estará atingida pela prescrição
- A prescrição é a perda da pretensão, em nome da segurança jurídica, pelo fato do titular não a ter exercido dentro do prazo legal

Bloco 3

- ex. fulano firma contrato de empréstimo na data de 26/06/2022 com pagamento para 26/06/2024 com ciclano; fulano assume a obrigação de dar (restituir) a quantia na data final; fulano é devedor; ciclano é credor (titular do direito subjetivo de crédito); em 26/06/2024 não ocorre o pagamento; em 27/06/2024 há a mora automática de fulano; o inadimplemento de fulano gera a violação do direito de crédito de ciclano; o credor tem a pretensão em face de fulano; ciclano tem até 27/06/2029 para exercer sua pretensão em face de fulano, sob pena de prescrição (5 anos nesse caso, art. 206, §5º, I)
- Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os [arts. 205 e 206](#).
- Prescrição não extingue o direito subjetivo, mas sim a pretensão:

- ex. dívida prescrita pode ser paga (ainda que não dê direito ao reembolso- art. 882 do CC)³

➤ Prescrição não atinge o direito subjetivo de ação

- Trata-se de instituto de direito material (a prescrição)
- O direito de ação tem natureza processual/constitucional
- Não há impedimento de ingressar em juízo, mesmo o direito estando fulminado pela prescrição; apenas não será acolhida pelo Estado
- O credor pode ingressar com a ação e o devedor arguir a prescrição, gerando uma sentença com resolução de mérito
- Ação é o meio pelo qual se veicula a pretensão

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO VINTENÁRIO (CC/1916) OU DECENAL (CC/2002). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFRONTO COM ATOS OU FATOS POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE FORAM OBJETO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC/15. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO

³ Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.

INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.

1- Ação proposta em 22/08/2018. Recursos especiais interpostos em 18/05/2020 e atribuídos à Relatora em 30/03/2021.

2- Os propósitos do recurso especial de RUI MENDEL consistem em definir: (i) se há omissão relevante no acórdão recorrido, relativamente à inobservância de precedentes desta Corte; (ii) se a doação inoficiosa é ato nulo, insuscetível de convalidação e, assim, de prazo para ser assim declarado; e (iii) subsidiariamente, se o termo inicial da prescrição da pretensão de nulidade de doação inoficiosa deve ser a data do registro do ato em cartório ou a data da celebração do respectivo negócio jurídico mediante escritura pública, da qual participou, na qualidade de interveniente-anuente, a parte a quem a nulidade aproveitaria.

3- O propósito do recurso especial de SANDRA MENDEL, que está condicionado ao eventual desprovimento do recurso especial de RUI MENDEL, consiste em definir se, decretada a prescrição da pretensão deduzida pelo autor, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo réu, correspondente à metade do valor do imóvel objeto da doação alegadamente inoficiosa, ou com base no valor atualizado da causa.

4- Não há que se falar em omissão que justifique o acolhimento do recurso especial por violação aos arts. 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC/15, quando a questão suscitada foi expressamente examinada no acórdão recorrido.

5- A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3ª Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes.

6- Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, entendimento que está assentado em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados. Precedentes.

7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese, a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como interveniente-anuente.

8- Desse modo, em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional.

9- Se o acórdão recorrido, a partir de determinadas premissas fáticas, afasta o valor indicado pela parte como correspondente ao valor do imóvel em disputa e, conseqüentemente, torna incerto o valor do proveito econômico

por ela obtido para fins de base de cálculo dos honorários, descabe a esta Corte reexaminar a questão, infirmando as referidas premissas, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

10- As obrigações estampadas na sentença ou na decisão de mérito que são suscetíveis de liquidação são aquelas que dizem respeito às partes, isto é, as obrigações ou condenações principais, que existem no plano do direito material e que são objeto de pedido e de causa de pedir na ação judicial proposta pelo autor em face do réu, de modo que não estão abrangidas no objeto da liquidação, em regra, somente as obrigações ou condenações acessórias, como é o caso da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do vencedor.

11- A obrigação acessória relativa aos honorários sucumbenciais, incidentalmente criada em favor de quem não é parte e de quem não teve o reconhecimento de nenhum direito material a ser satisfeito a partir do processo, deve ser necessariamente líquida ou, ao menos, liquidável a partir de uma obrigação principal ilíquida de titularidade da parte, mas jamais pode ser objeto, sozinha, de liquidação de sentença.

12- O art. 85, §2º, do CPC/15, estabelece que os honorários serão fixados tendo como base o valor da condenação (líquida ou liquidável), do proveito econômico obtido (sempre líquido) ou, não sendo possível mensurá-lo (porque ilíquido), do valor atualizado da causa (também sempre líquido).

13- Dado que apenas é conferida ao autor e ao réu, sujeitos das obrigações no âmbito do direito material, a legitimidade para instaurar a fase de liquidação da sentença, pressupondo-se a existência de obrigação principal a ser liquidada, é inviável conferir ao advogado do vencedor legitimidade para iniciar a fase de liquidação apenas para apuração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem que haja nenhuma outra parcela ilíquida de titularidade da parte que também necessite ser liquidada.

14- Na hipótese, verifica-se que a parte não pretende discutir a existência de proveito econômico obtido com a extinção da ação pela prescrição para fins de cálculo dos honorários advocatícios, mas, ao revés e por via transversa, busca rediscutir a correção de decisão interlocutória não agravável que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao valor da causa, que supostamente não corresponderia ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292, §3º, do CPC/15).

15- Se há anterior decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa suscitada pelo réu e sobrevém decisão interlocutória que versou sobre o mérito do processo, afastando a alegação de prescrição por ele suscitada, deveria a parte, no agravo de instrumento que interpôs com a finalidade de extinguir a ação pela prescrição, também devolver ao conhecimento do Tribunal a questão anteriormente decidida pela interlocutória não imediatamente agravável, sob pena de preclusão.

16- Em se tratando de ação com um único pedido, as decisões interlocutórias não agraváveis anteriormente proferidas no processo devem, obrigatoriamente, ser impugnadas pela parte por ocasião do primeiro agravo de instrumento suscetível de interposição que possua conteúdo dos arts. 485 ou 487 do CPC/15, sob pena de não mais ser possível discutir as questões anteriormente decididas.

17- Recurso especial de RUI MENDEL conhecido e desprovido, com majoração de honorários; recurso especial de SANDRA MENDEL conhecido e desprovido.

➤ Principais regras:

➤ Art. 191 – **Renúncia da prescrição**

- Prescrição admite renúncia
- O ato de renúncia não pode prejudicar terceiros (**1º requisito** da renúncia da prescrição) (ex. deve ter patrimônio para saldar todas as dívidas, prescritas ou não)
- Prescrição deve estar consumada (**2º requisito** da renúncia da prescrição)
- Renúncia pode ser expressa ou tácita
- A tácita é a prática de ato incompatível com a prescrição: por exemplo o pagamento
- O devedor está beneficiado pela prescrição
- O credor está prejudicado pela prescrição

“Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.”

➤ **Os prazos prescricionais estão previstos, necessariamente, em lei.** - Art. 192- Não há prescrição convencional

- o contrato não pode reduzir ou majorar o prazo prescricional legal
- obs. a decadência aceita a convenção
- Prazos previstos na Lei: art. 205 ou 206 do CC
- O art. 205 prevê o prazo prescricional geral (10 anos) – prazo aplicável quando a situação não se encontra no art. 206
- O art. 206 prevê os prazos prescricionais especiais

Bloco 4

- Lembre-se que todo prazo prescricional, em regra, começa a contar da violação do direito subjetivo (art. 189) – dever jurídico descumprido
- utiliza-se a teoria da actio nata para o termo inicial em alguns casos específicos: ou seja, conta-se a partir do conhecimento do dano
- CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSO SEXUAL INFANTIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA SUBJETIVA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
 1. Em situações peculiares, nas quais a vítima não detém plena consciência do dano nem de sua extensão, a jurisprudência desta Corte tem adotado a teoria subjetiva da actio nata, elegendo a data da ciência como termo inicial da prescrição.

2. No caso de violência sexual ocorrida na infância e na adolescência, não é razoável exigir da vítima a imediata atuação no exíguo prazo prescricional de 3 (três) anos após atingir a maioridade civil (art. 206, § 3º, V, do CC/2002). Em virtude da complexidade do trauma associado ao abuso sexual infantil, é possível que, aos 21 (vinte e um) anos de idade, a vítima ainda não tenha plena consciência de toda a extensão do dano sofrido e das consequências desse fato ao longo de sua vida.

2.1. Dessa forma, é imprescindível conceder à vítima a oportunidade de comprovar o momento em que constatou os transtornos decorrentes do abuso sexual, a fim de estabelecer o termo inicial de contagem do prazo prescricional para a reparação civil.

3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, facultando às partes a produção de provas, devendo posteriormente ser analisada a prescrição sob a ótica da teoria subjetiva da actio nata.

(REsp n. 2.123.047/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda" (REsp 1.337.749/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.

3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" (AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejuízo das apelações.

5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Informativo nº 736

16 de maio de 2022.

TERCEIRA TURMA

Processo	REsp 1.836.016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acđ. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/05/2022.
Ramo do Direito	DIREITO CIVIL
16 PAL. JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES JUDICÁRIAS Tema	Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Prescrição. Termo inicial. Ciência inequívoca dos efeitos do ato lesivo. Teoria da actio nata . Viés subjetivo. Critérios.

DESTAQUE

São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da **actio nata**: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de *standards* de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo.

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuidade do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários;

IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o laudo;

V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.

§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.

§ 3o Em três anos:

- I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;
- II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;
- III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;
- IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;
- V - a pretensão de reparação civil;
- VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;
- VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:
 - a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;
 - b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento;
 - c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação;
- VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;
- IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas.

§ 5o Em cinco anos:

- I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
- II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;
- III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.”

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019).

2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor,

o que não deve implicar a tiranização do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 5).

3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos).

4. Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso).

5. Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro.

6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição anual (artigo 206, § 1º, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.

7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).

8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015: "É anual o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".

9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os seguros-saúde e os planos de saúde - dada a natureza sui generis desses contratos, em relação aos quais esta Corte assentou a observância dos prazos prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão - nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio (REsp 1.091.756/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 5.2.2018).

10. Caso concreto: (i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo anual entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3.2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004); e (ii) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto.

11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.

12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência.

(REsp 1303374/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 16/12/2021)

IAC 2 - É anual o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916).

➤ **Prescrição é matéria de ordem pública** - Art. 193

- Prescrição, mesmo sendo matéria de ordem pública, admite renúncia
 - Por ser matéria de ordem pública pode ser aduzida de ofício
 - Atenção aos recursos especiais e extraordinário quanto à necessidade de prequestionamento
 - O art. 194 foi revogado, devendo ser aplicado o art. 332, §1º c/c art. 10 do CPC, podendo o juiz arguir a prescrição em qualquer situação (atenção para o princípio da não supressa –as partes devem ter prazo para se manifestar)
- “Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.”

CPC:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS. INTERRUÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Embargos à execução opostos em 27/04/2020, dos quais foi extraído o presente recurso especial em 22/07/2021 e concluso ao gabinete em 30/09/2021. Julgamento: CPC/2015.

2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas.

3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.

4. Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional.

O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cópias.

5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1963067/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

➤ **A morte do titular do direito não paralisa o prazo prescricional para seus sucessores exercerem a pretensão**

- Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.
- ex. em 21/04/24 iniciou o prazo para cobrança do credor, encerrando em 21/04/29; o credor tem filha de 19 anos; o credor falece em 21/04/26; a filha possui mais 3 anos para exercer a cobrança, já que o prazo não paralisa com a morte do credor
- exceção: sucessor absolutamente incapaz (não corre prazo prescricional contra os absolutamente incapazes – prazo fica suspenso até se tornar relativamente incapaz)
- obs. contra os relativamente incapazes, corre normalmente o prazo

➤ **O juiz pode arguir de ofício a prescrição**

- Art. 487, CPC. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
 - I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
 - II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

➤ **Causas de Suspensão OU Impedimento da Prescrição** - Art. 197 a 199 c/c 202 do CC

- Prazos prescricionais suspendem, impedem e interrompem
- As causas impeditivas e suspensivas estão nos art. 197 a 199
 - Se antes de começar a correr o prazo prescricional já existia alguma das causas desses artigos, essa causa é impeditiva do início do prazo prescricional
 - Se depois de começado a transcorrer o prazo de natureza prescricional, ocorrendo alguma das causas dos citados artigos, essa causa será suspensiva do prazo prescricional
 - Prescrição sempre corre contra credor e a favor de devedor
 - Atente-se para o “contra”, como no caso do art. 198: ou seja, se na posição de devedores, o prazo corre normalmente a seu favor
 - Causas que estão atreladas a atos de natureza pessoal (subjativa)
 - Suspensão o prazo, volta a correr de onde parou ao superar a causa suspensiva
 - ex. marido empresta dinheiro para esposa; ela deve pagar de volta em 2 anos, conforme acordado entre eles; note que enquanto durar o casamento, o prazo prescricional está suspenso conforme o prazo 197, I
 - ex.2. ciclana empresta dinheiro para fulano, sendo a devolução acordada em 2 anos; um ano depois do empréstimo, eles se casam; 2 anos após o empréstimo, fulano não paga ciclana; o casamento gerou o impedimento da prescrição
 - ex.3. ciclana empresta dinheiro para fulano, sendo a devolução acordada em 2 anos; são noivos; 1 ano após o vencimento da dívida não houve o pagamento; a prescrição corre normalmente; 2 anos decorridos do prazo prescricional, eles se casam; o prazo está suspenso; o prazo só volta a correr após a dissolução do vínculo conjugal (dissolvido o vínculo, ciclana terá 3 anos para cobrar)

“Art. 197. Não corre a prescrição:

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela.”

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.”

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

- I - pendendo condição suspensiva;
- II - não estando vencido o prazo;
- III - pendendo ação de evicção.”

○ As causas interruptivas estão no art. 202

- Todas as causas interruptivas estão atreladas a **atos jurídicos** (judiciais ou extrajudiciais)
- Interrompido o prazo: ao cessar a causa interruptiva será iniciada a contagem desde o início
- Interrupção ocorre uma única vez

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu [*extrajudicial*], ou do último ato do processo para a interromper.”[*judicial*]

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS. INTERRUÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Embargos à execução opostos em 27/04/2020, dos quais foi extraído o presente recurso especial em 22/07/2021 e concluso ao gabinete em 30/09/2021. Julgamento: CPC/2015.

2. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade dos débitos pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto das duplicatas.

3. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.

4. Na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional.

O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela recorrente, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que este já havia sido interrompido com o protesto das cópias.

5. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1963067/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)